

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2349/2532

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายวิจิต ปรัชญาเศรษฐ กับพวก

จำเลย

นายอัครราช ทิมกระจ่าง จำเลยที่ 9 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 9 ฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 264)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 7,8,10 และ 11 ชดใช้เงินจำนวน 1,413,385.10 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีของต้นเงิน 1,226,406.62 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จทั้งนี้โดยให้จำเลยที่ 9 ร่วมรับผิดชอบในต้นเงิน 550,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 9 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 262,261)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยที่ 9 ไม่วางหลักประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 250 แผ่นที่ 3,253)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 9 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องถึงวันฟังคำสั่ง
และต่อไปอีกสองปีมาให้เป็นทีพอใจศาลชั้นต้นและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 9 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องถึงวันฟังคำสั่ง
และต่อไปอีกสองปีมาให้เป็นทีพอใจศาลชั้นต้นและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-ชุม สุขแสงเปล่ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ